

Internationales Wirtschaftsrecht und Europarecht

Einführung: Internationales Wirtschaftsrecht

Ludwigshafen University of Business and Society
University of Applied Sciences



1. **Einführung in das Internationale Wirtschaftsrecht (10.10.2025)**
   - Internationale Beziehungen
   - Internationale Politische Ökonomie
   - Internationales Wirtschaftsrecht
2. **Quellen des Rechts (17.10.2025)**
   - Rechtskollission
   - Subjekte des Internationalen Wirtschaftsrechts
3. **EU Recht (24.10.2025)**
   - Geschichte der Europäischen Union und Organe
   - Rechtsquellen der EU; Grundrechte
   - Gesetzgebung, Gesetzesdurchsetzung, Rechtsschutz und Politiken der EU
4. **WTO (31.10.2025)**
5. **WTO (7.11.2025)**
6. **WTO-Planspiel (14.11.2025)**

Einführung: Internationales Wirtschaftsrecht

Ludwigshafen University of Business and Society
University of Applied Sciences

7. Internationales Vertragsrecht (21.11.2025)

- ROME I-VO
- UN Sales Law
- INCOTERMS

8. Internationales Außenwirtschaftsrecht (28.11.2025)

9. Außenwirtschaftsrecht, Internationale Finanzpoltik (5.12.2025)

10. Referate (12.12.2025; 19.12.2025; 9.1.2026)



WTO –Struktur

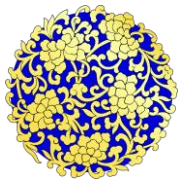
1. Warum Welthandel?
2. Entwicklung
3. Grundsätze
4. Probleme und Kritiker
5. Streitbeilegungsverfahren
6. Fälle – Seltene Erden
7. Umsetzung der Streitbeilegungsverfahren

Warum freier Welthandel?

Standardtheorie

Zur Erklärung des Handels zwischen Volkswirtschaften:

- unterschiedliche Ausstattung mit klimatischen, natürlichen Gegebenheiten und Ressourcen (Bodenschätzen, Klima, etc.) führt dazu, dass in den Ländern unterschiedliche Güter hergestellt werden und zwischen den Ländern diese Güter ausgetauscht werden
- dies ist jedoch (heute nicht mehr) der Hauptgrund für den Handel zwischen Ländern, sondern das Ausnützen relativer und absoluter Effizienzvorteile durch Spezialisierung



Warum freier Welthandel?

- **David Ricardo** (1817) hat als erster den Zusammenhang zwischen Spezialisierung und Handel analysiert und gezeigt, dass – allerdings unter ganz bestimmten Bedingungen – bereits relative Kostenvorteile genügen, damit ein internationaler Handel für beide Seiten wirtschaftliche Vorteile bringt:
- Ricardo‘s Theorie der komparativen Kostenvorteile

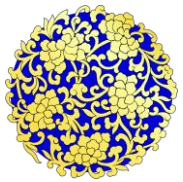


David Ricardo
(1772–1823)

(Bild: Wikipedia)

Warum freier Welthandel?

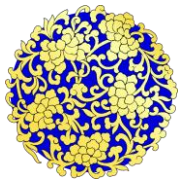
- Nach Ricardos Theorie der komparativen Kosten sollen sich nun die Länder auf jene Produktion spezialisieren, wo sie die niedrigeren Opportunitätskosten habe
- jede Nation exportiert das Gut, für welches relative Wettbewerbsvorteile bestehen, wobei diese Wettbewerbsvorteile in den geringeren Relativ (Opportunitäts)kosten bestehen
- (Ricardianisches Einfaktor-Modell)
- Wenn also das Theorem der komparativen Kostenvorteile (relative Kostenvorteile, relative Produktivität) gilt, ist ein freier Handel zwischen zwei Ländern immer von Vorteil.



Warum freier Welthandel?

Absoluter Kostenvorteil

	Deutschland	**Frankreich**
Bier	2 Stunden pro Liter	4 Stunden pro Liter
Wein	10 Stunden pro Liter	5 Stunden pro Liter



Warum freier Welthandel?

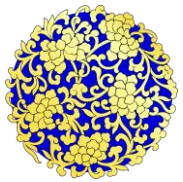
Komparativer Kostenvorteil

	Deutschland	**Frankreich**	**Vorteil**
Bier	200 Stunden pro 100 Liter	400 Stunden pro 100 Liter	
Wein	1000 Stunden pro 100 Liter	500 Stunden pro 100 Liter	
Arbeitsstunden-verlagerung	100 aus Wein in Bier	100 aus Bier in Wein	
Bier	+ 50 Liter	- 10 Liter	+ 40 Liter
Wein	- 10 Liter	+ 50 Liter	+ 40 Liter

Warum freier Welthandel?

Kritik der Standardtheorie

- Behauptung, dass das Theorem der komparativen Kostenvorteile uneingeschränkt gilt, daher der freie Handel immer ein Vorteil für jede Volkswirtschaft ist, denn dieser ermögliche die effiziente Allokation der volkswirtschaftlichen Produktionsfaktoren ist nicht haltbar
- Theorem der komparativen Kostenvorteile gilt nur unter weitreichenden Annahmen, die in vielen Ländern nicht (mehr) gegeben sind:



Warum freier Welthandel?

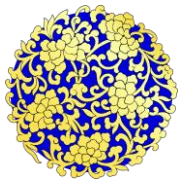
Notwendige Annahmen für die Gültigkeit des Theorems der komparativen Kosten:

National:

- Vollbeschäftigung der Faktoren
- Vollständige Faktormobilität zwischen den Sektoren (die Arbeiter können sofort in den anderen Sektor wechseln; Kapitalgüter nicht spezifisch)
- Perfekte Märkte (insbesondere Finanz-/Risikomärkte)

International:

- Freier Handel, keine Transport- oder Transaktionskosten
- **Keine freie Faktormobilität (Arbeit, Kapital) zwischen den Ländern**



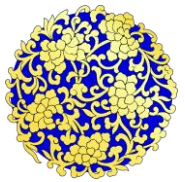
Warum freier Welthandel?

Bedingung: Internationale Kapitalimmobilität

Die Bedingung der Kapitalimmobilität wurde von Ricardo selbst als zentral für seine Theorie der komparativen Kostenvorteile angesehen.

> *If capital is mobile, Ricardo posits here, the theory of comparative costs will not hold, because in that case international specialization will be determined by absolute costs, like specialization in one country* (Went 2001, 25).

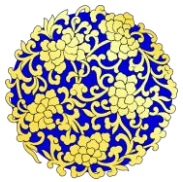
Kapitalmobilität ist jedoch heute in Europa und global in hohem Masse gegeben, Mobilität der Arbeitskräfte zumindest partiell (innerhalb der EU z.B.).



Warum freier Welthandel?

Was folgt daraus?

- Arbeitsteilung und Spezialisierung erfolgt bei Kapitalmobilität nicht mehr nach den relativen, sondern nach den absoluten Kostenvorteilen (Produktivität)
- Kapital wandert dorthin, wo größte Produktivität
- Anders ausgedrückt: das Kapital geht in das Land mit niedrigen Stückkosten (wenn der Lohnanteil entscheidend ist: Lohnstückkosten), ausgedrückt in einheitlicher Währung



Warum freier Welthandel?

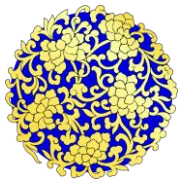
Bedingung: Vollbeschäftigung

- In vielen Ländern, insbesondere Entwicklungsländern, Vollbeschäftigung nicht gegeben, sondern Arbeitslosigkeit
- Nicht notwendig, Arbeitskräfte vom relativ weniger produktiven zum relativ produktiveren Sektor umzulenken, es genügt, bislang ungenutzte Arbeitskräfte zu mobilisieren

Daher:

- In Praxis wirkt Liberalisierung einerseits nachteilig auf den Sektor aus, der mit Importen zu konkurrieren hat und andererseits sind jene Sektoren, die einen relativen Vorteil der Produktivität haben, oft nicht in der Lage, kurz- oder mittelfristig ihre Kapazitäten auszuweiten

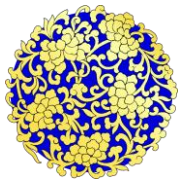
Die Folge ist, dass die Liberalisierung die Arbeitslosigkeit insgesamt erhöhen kann (diskutabel).



Warum freier Welthandel?

Bedingung: Mobilität der Produktionsfaktoren zwischen den Sektoren

- Gerade in weniger entwickelten Ländern oder auch in Ländern des Überganges (neue EU-Länder) fehlen oft hinreichende Ausbildungs- und Umschulungsmöglichkeiten, um rasch von einem Sektor in den anderen wechseln zu können
- Wenn also (auch) diese Voraussetzung nicht gegeben ist, steigert die Liberalisierung die Arbeitslosigkeit insgesamt



Warum freier Welthandel?

New Trade Theory (**Paul Krugman**, 1979)

Die Neue Handelstheorie erklärt den internationalen Handel durch das Ausnützen von Skalenvorteilen (= Kostenvorteilen) und das Eintreten in ausländische Monopolmärkte. Damit ist insbesondere der intraindustrielle Handel (= innerhalb eines Sektors) erklärbar.

- Handelsstruktur ist aber damit nicht erklärbar, Pfadabhängigkeit von Entwicklungen (wer war zuerst da?) – Strukturen historisch bedingt
- Historische Strukturen durch Skalenvorteile verfestigt
- Wohlfahrtseffekte
- Internationaler Handel führt vom Monopol zur monopol. Konkurrenz
- daher: Wohlfahrtssteigerung durch Preissenkung, Mengensteigerung

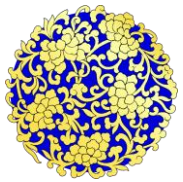
Warum freier Welthandel?

Kapitalmobilität:

- (1) Finanzinvestition (Beteiligung an ausländischen Unternehmen)
- (2) Direktinvestition (Errichtung eines Betriebes im Ausland)

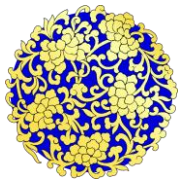
Erklärungsansatz: Theorie multinationaler Unternehmen

- Vorteile für Auslandsengagements: Nähe zu einem neuen Markt; Kostenvorteile; Technologietransfer einfacher innerhalb eines Unternehmens; Möglichkeiten der Einflussnahme auf Politik



Breakout-Session

1. Erläutern Sie, was unter absolutem Kostenvorteil verstanden wird?
2. Erläutern Sie, was unter komparativen Kostenvorteil verstanden wird?
3. Erläutern Sie, was unter Opportunitätskosten verstanden wird?
4. Wie hängen diese drei Konzepte (absoluter, komparativer Kostenvorteil und Opportunitätskosten) zusammen?
5. Wodurch wird im Ricardo-Modell die Entstehung bzw. die Vorteilhaftigkeit von Handelsbeziehungen erklärt?

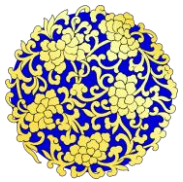


Breakout-Session

6. Welcher Zusammenhang besteht zwischen Arbeitslöhnen und dem komparativen Kostenvorteil?

7. Welcher Zusammenhang besteht zwischen Arbeitslöhnen und dem komparativen Kostenvorteil bei viel handelbaren Gütern?

8. Erläutern Sie Eckpunkte der New Trade Theory von Paul Krugman!



WTO: Entwicklung

- Entwicklung bis zur Uruguay-Runde
  - Atlantische Charta vom August 1941
  - Beratungen bis 1948 die Havanna-Charta verabschiedet wurde, die aber aufgrund von Widerständen im US-Kongress nie in Kraft trat
  - Konferenz in Havanna brachte 1947 GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)
  - Von der GATT aus Entwicklung zu einer internationalen Organisation
  - 1947 Handelsrunde in Genf, 1949 in Annecy, 1950/51 in Torquay, 1946, 1961/62, 1964-1967, 1973-1976 in Genf

WTO: Entwicklung

Spezifische Merkmale des GATT 1948

- Vertrag (nicht Organisation)
- Provisorium
- 23 GATT-Vertragspartner, heute 157 WTO-Mitglieder
- Keine Organisation/Institution
- Schwache Vertretung der Dritten Welt
- **Nur Güter,** keine Dienstleistungen
- Ohne Rohprodukte- und Wettbewerbsregeln
- Bilaterale Handelsverhandlungen
- Keine Streitschlichtungsstelle (bis 1952 bzw. 1994)
- Weiterentwicklung über sog. Handelsrunden

WTO: Entwicklung

1. Runde: Genf 1947, Zollabbau
2. Runde: Annecy 1949, Zollabbau, neue Partner
3. Runde: Torquay 1950/51, Zollpräferenzen, neue Partner (u.a. BRD Deutschland)
4. Runde: Genf 1955/56, unbedeutende Handelsergebnisse, Japan wird Partner
5. Runde: Genf 1961/62 (Dillon-Runde), bescheidene Zollreduktionen

WTO: Entwicklung

6. Runde: Genf 1964/67 (Kennedy-Runde), Zollabbau 30 bis 40 %

7. Runde: Genf 1973/79 (Tokio-Runde),
Zollabbau, Dumping, Subventionen

8. Runde: Genf 1986/93 **(Uruguay-Runde),** Entstehen der WTO

GATT-Handelsrunden und ihre Ergebnisse

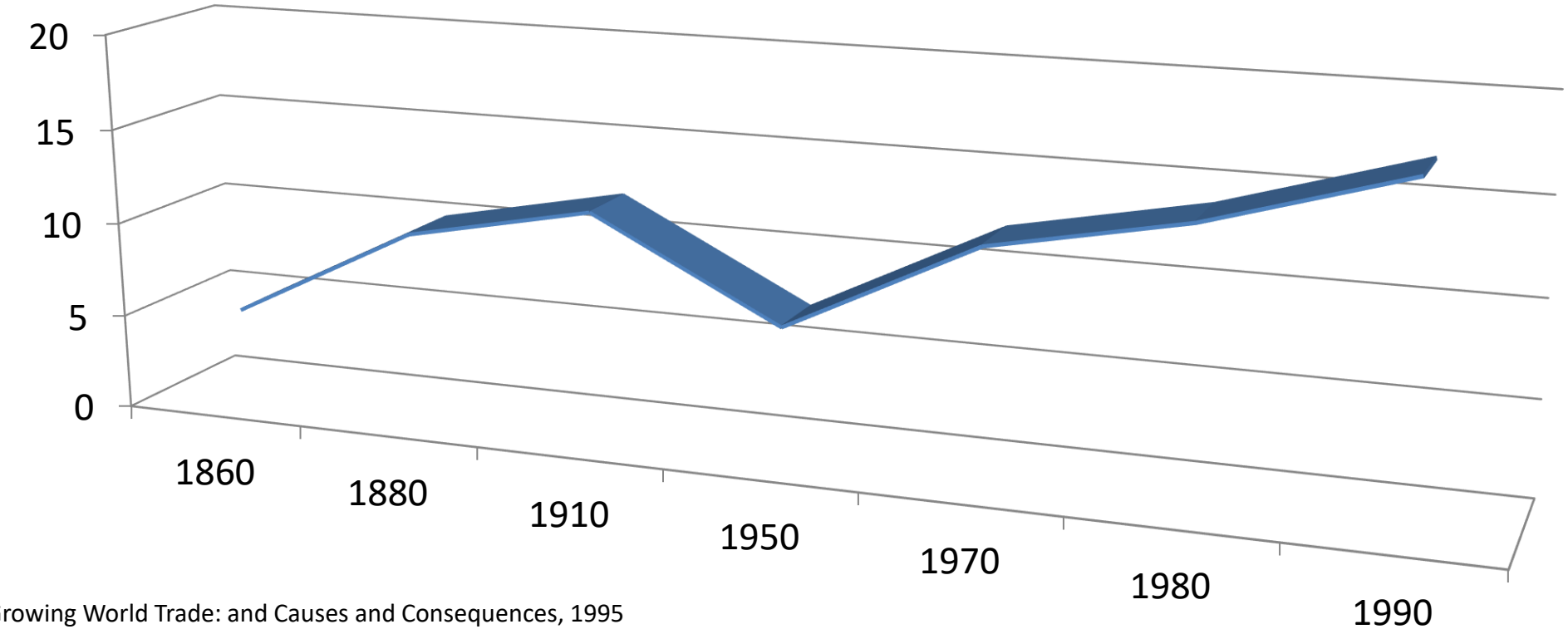
Jahr	Ort/Name	Behandelte Gebiete	Ergebnisse	Teilnehmer
1947	Genf	Zölle	Zollsenkung um 14 %	23
1949	Annecy	Zölle		13
1951	Torquay	Zölle	Probleme schwächerer Staaten berücksichtigt	38
1956	Genf	Zölle	Probleme schwächerer Staaten besser berücksichtigt	26
1960-61	Genf – Dillon	Zölle	Zollsenkung um 42 %	26
1964-67	Genf-Kennedy	Zölle, Antidumping	Zollsenkung um 37 %	62
1973-79	Genf: Tokio- Runde	Zölle, nichttarifäre Maßnahmen, Handelsabkommen	Zollsenkung um 33 % Abkommen über Getreide, Rindfleisch, Milch etc.	102
1986-93	Genf: Uruguay-Runde	Zölle, nichttarifäre Maßnahmen, Streitschlichtung etc.	Zollsenkung um 38 %, Gründung der WTO	123

WTO: Uruguay-Runde

- Reform im Rahmen der Uruguay-Runde
  - 1994 Reform des GATT
  - Grundprinzipien werden fortgeführt
  - Gründung der Welthandelsorganisation ist die zentrale institutionelle Neuerung

Entwicklung der Exportquote über 150 Jahre

Anteil der weltweiten Exportquote der Industrie am Weltbruttoinlandsprodukt



Paul Krugman, Growing World Trade: and Causes and Consequences, 1995

WTO: Entwicklung

6. Runde: Genf 1964/67 (Kennedy-Runde), Zollabbau 30 bis 40 %

7. Runde: Genf 1973/79 (Tokio-Runde),
Zollabbau, Dumping, Subventionen

8. Runde: Genf 1986/93 **(Uruguay-Runde),** Entstehen der WTO

9. Runde: Genf 2001 ... **(Doha-Runde)**

WTO: Doha-Runde

- Doha-Runde/ Doha-Entwicklungsagenda (engl.: Doha Development Agenda, DDA) Aufträge, die Wirtschafts- und Handelsminister der WTO-Mitgliedstaaten 2001 auf vierten Konferenz in Doha bearbeiten, 2005 abschließen sollten
- Kein Abschluss, unterschiedliche Ansichten
- Ministerkonferenz in Cancún 2003 keine Annäherung, im Juli 2004 neuer Versuch (-), Ende Juli 2006 Verhandlungen suspendiert, da keine Einigung über Liberalisierung des Agrarhandels
- Februar 2007 scheiterten Verhandlungen, ebenso wie im Juli 2008, Wirtschaftskrise

WTO: Doha-Runde- Probleme

- Entwicklungsländer wollen besseren Marktzugang für Agrarprodukte in Industrieländern (Abbau von Importquoten, Zöllen, Reduzierung der Subventionen)
- Fragen des geistigen Eigentums, Generika bei Medikamenten:
  - Befürworter unterstreichen Anreizfunktion für Forschung und Entwicklung
  - Kritik aus Sicht der Entwicklungsländer: oft zu hohe Preise bei Medikamenten
  - Eng begrenzte Patentschutzöffnung von USA, einige Entwicklungsländer stellen notwendige Medikamente ohne Beachtung des Patentschutzes her
  - Verhinderung der Patentierung von traditionellem Wissen ihrer Bevölkerung durch Konzerne der Industriestaaten

WTO: Doha-Runde- Probleme

Folgende Bereiche sind weiterhin Problemfälle:

- Agreement on Textiles and Clothing (ATC)
- Standardisierung
- TRIPS (geistiges Eigentum)
- Zollwertbestimmung

Doha-Runde-Ergebnis: Steigende Zahl bilateraler Abkommen

- Bald 50 % des Warenhandels nach regionalen Abkommen (Tendenz steigend)
- Trend zu bilateralen Verträgen
- Aktiv sind Südkorea, Australien, Japan und EU
- Nachteile für WTO:
  - Regelungen möglich, für die in der WTO keine Mehrheit möglich sind
  - vorrangig Bedingungen starker Partner durchgesetzt
  - beim Zoll kann es zu Kostenerhöhungen kommen, da Ursprung von Waren zur Zollsenkung laut Handelsvertrag festgestellt werden muss

WTO: Überblick

- World Trade Organization (WTO) beschäftigt sich mit Regeln für Handel zwischen verschiedenen Länder auf nahezu globaler Ebene
- Multilaterales Handelssystem
- Funktionen: Verhandlungsforum, Regelwerk, Streitschlichtung

WTO: Überblick

Prinzipien bzw. Abkommen:



- **GATT** (General Agreement on Tariffs and Trade = Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen),



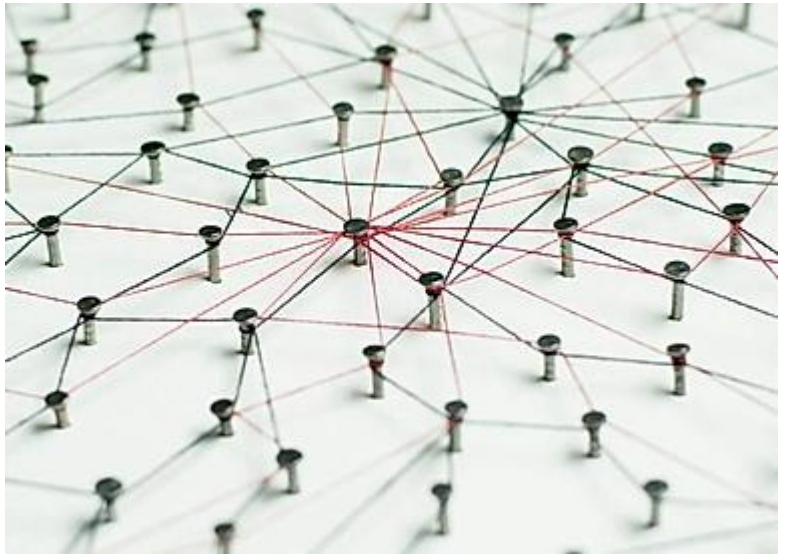
- **GATS** (General Agreement on Trade in Service = Allgemeines Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen),



- **TRIPS** (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights = Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte am geistigen Eigentum)

Multilaterale Abkommen

GATT	GATS	TRIPS
Gemeinsame Inhalte		
• Zielsetzung • Meistbegünstigung • Inländerprinzip • Reziprozität • Tarifäre Handelshemmnisse	• Nichttarifäre Handelshemmnisse • Begünstigung der Entwicklungsländer • Umweltschutz • Streitschlichtung • Organisation	
• **Landwirtschaft** • **Gesundheit** • **Technische Handelshemmnisse** • **Investitionen** • **Dumping** • **Zollwert** • **Versandkontrolle** • **Ursprungsregeln** • **Einfuhrlizenzen** • **Subventionen** • **Schutzmaßnahmen**	• **Personenverkehr** • **Finanzen** • **Telekommunikation**	• **Übergangsregeln**



Plurilaterale Abkommen
- **Handel mit zivilen Luftfahrzeugen**
- **Öffentliches Beschaffungswesen**

WTO/GATT: Überblick - Zielsetzung

Präambel des GATT

„…Erhöhung des Lebensstandards … Verwirklichung der Vollbeschäftigung … steigendes Realeinkommen … volle Erschließung der Hilfsquellen der Welt …“

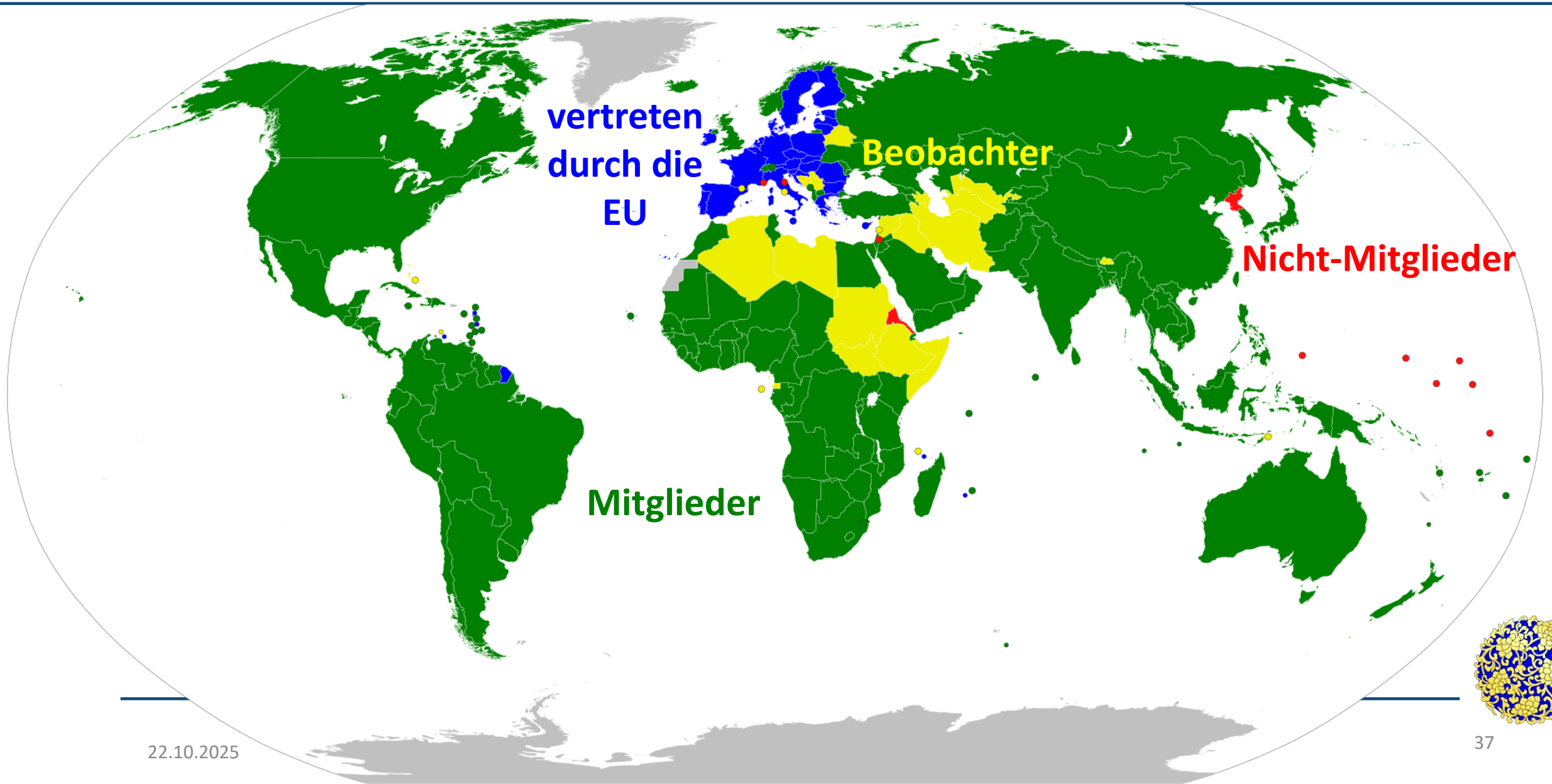
Präambel der WTO

„…Erhöhung des Lebensstandards … Verwirklichung der Vollbeschäftigung … steigendes Realeinkommen … optimale Nutzung der Hilfsquellen der Welt im Einklang mit dem Ziel einer dauerhaften Entwicklung …, die den Schutz und die Erhaltung der Umwelt und zu diesem Zweck den verstärkten Einsatz von Mitteln umfasst, die mit den ihrem jeweiligen wirtschaftlichen Entwicklungsstand entsprechenden Bedürfnissen und Bestrebungen vereinbar sind“.

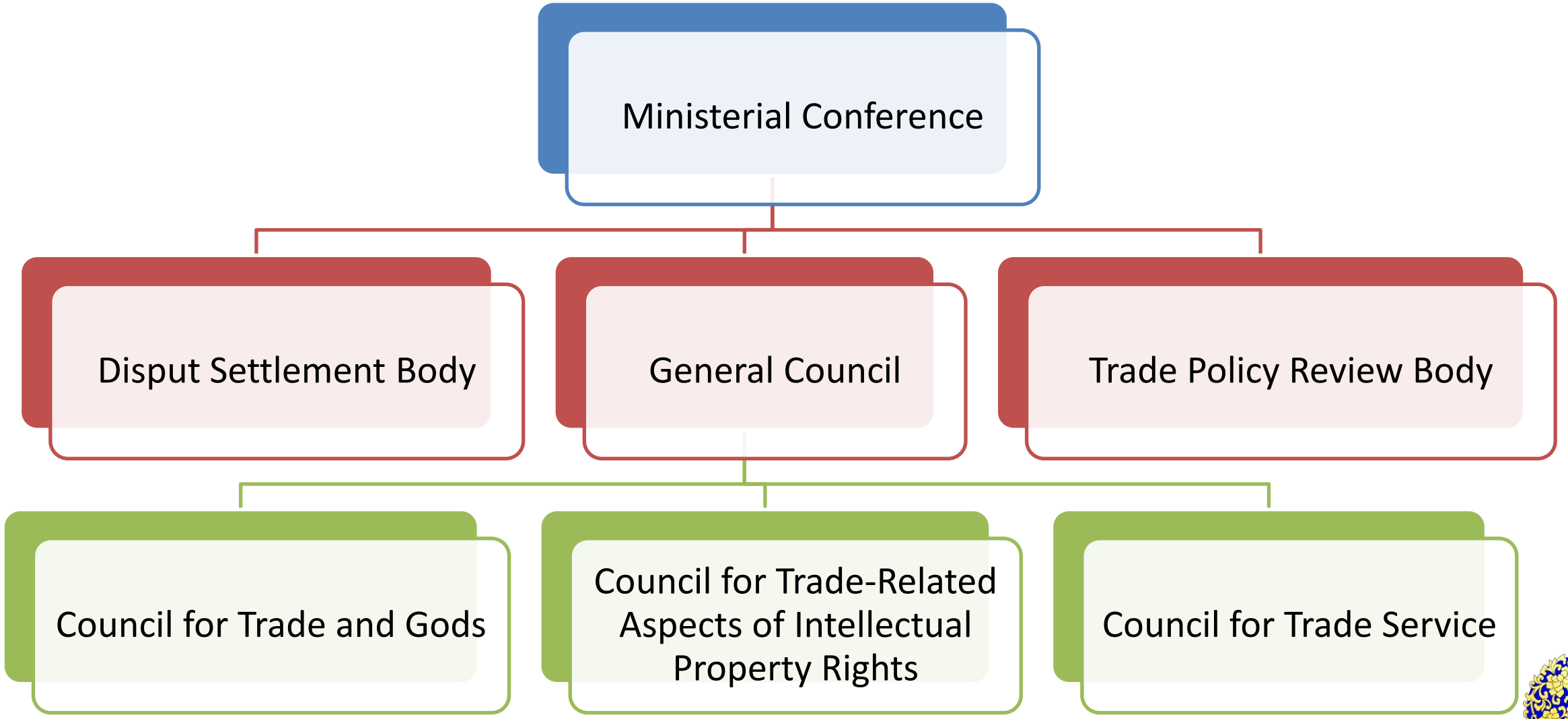
WTO: Fakten

- Sitz: Genf, Schweiz
- Gegründet 1. 1. 1995 nach Verhandlungen in den Uruguay Runden (1986-94)
- Mitglieder: 161 Staaten (Stand: 26.4.2015) (Beitritt Chinas 2001, Taiwan 2002)
  Budget: 197 Mio. Schweizer Franken für 2014
  Mitarbeiter: 634
  Direktor: Roberto Azevêdo
- Funktionen:
  - Verwaltung der WTO Vereinbarungen
  - Forum für Verhandlungen zum Handel
  - Schlichtung von Handelsstreitigkeiten
  - Überwachung nationaler Handelspolitiken
  - Technische Unterstützung und Fortbildung für Entwicklungsländer
  - Kooperation mit anderen internationalen Organisationen

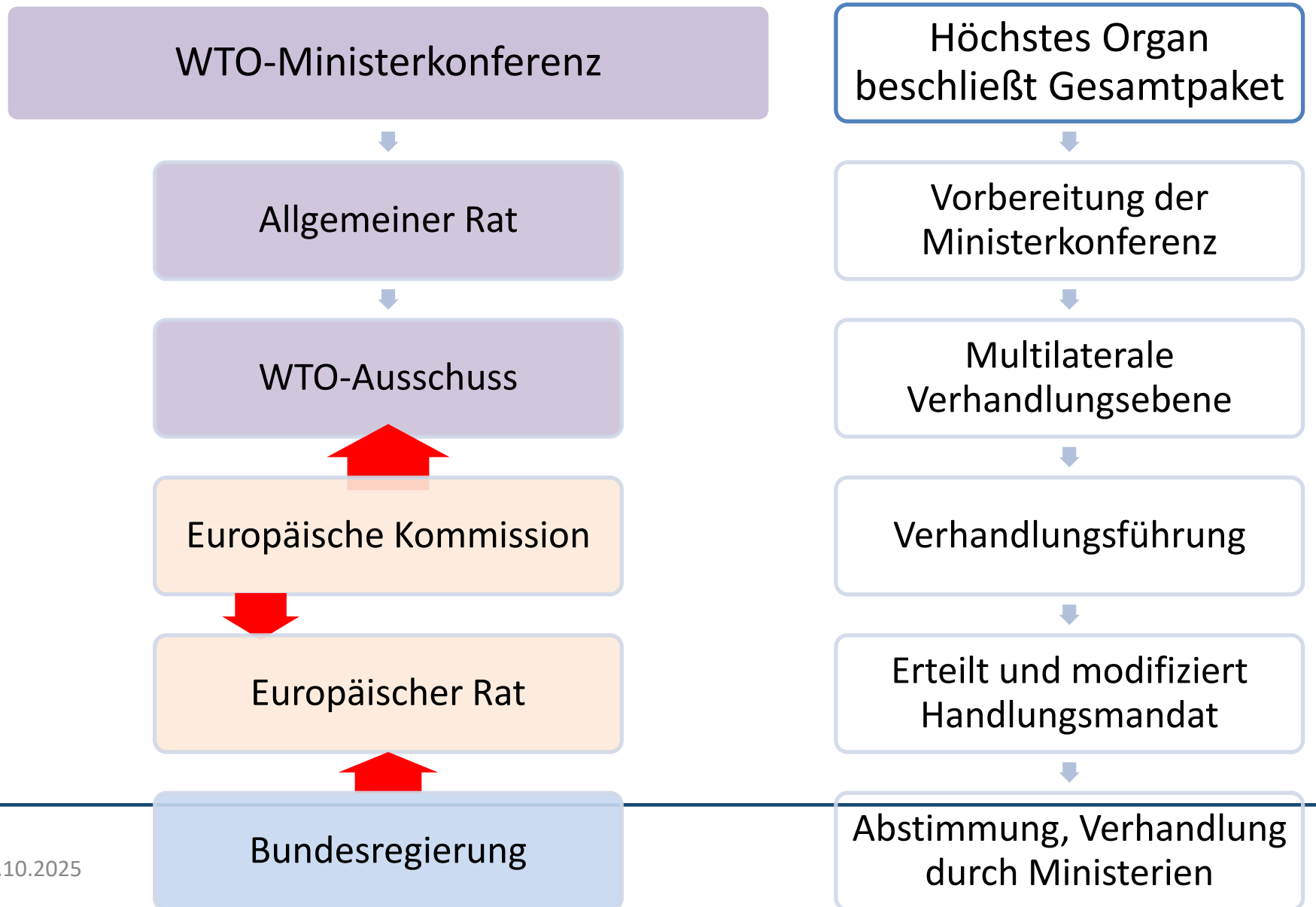
WTO: Fakten


vertreten durch die EU
Beobachter
Nicht-Mitglieder
Mitglieder

WTO: Fakten


Ministerial Conference
Disput Settlement Body
General Council
Trade Policy Review Body
Council for Trade and Gods
Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
Council for Trade Service

WTO-Meinungsbildung

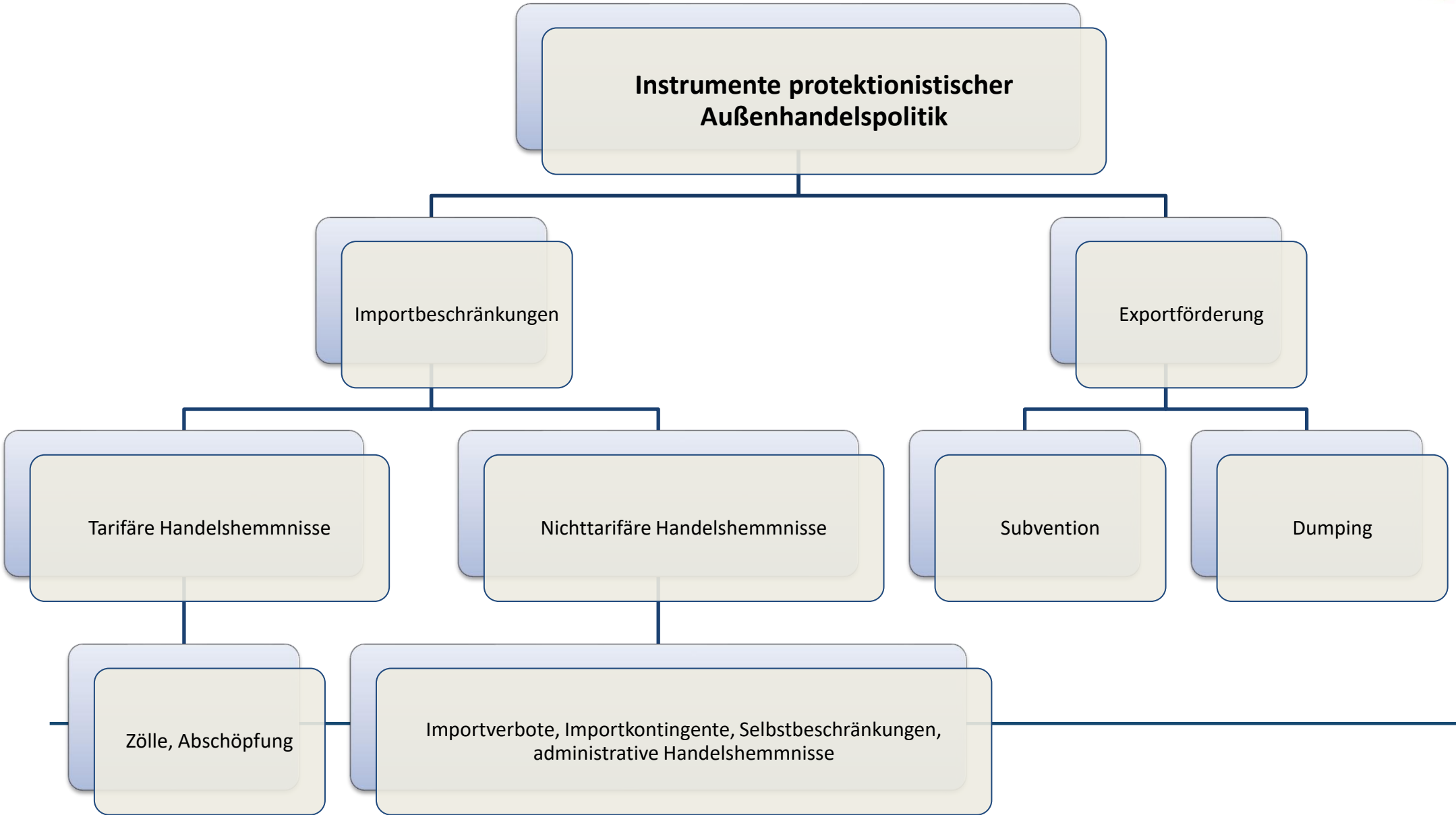


GATT: Grundprinzipien



- Liberalisierung des internationalen Handelsverkehrs durch die fortschreitende Reduzierung von Handelshemmnissen
- **Grundprinzipien**
  - Meistbegünstigung
  - Diskriminierungsverbot
  - Gegenseitigkeit (=Reziprozität)
  - Abbau von Zöllen und nichttarifären Handelshemmnissen (Tariffs-only-principle)

GATT: Grundprinzipien



GATT: Drei Grundprinzipien

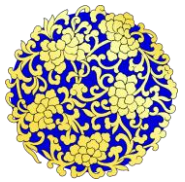


(1) **Liberalisierung** (Abbau von Handelshemmnissen; z.B. Zollsenkung);

(2) **Nicht-Diskriminierung** (Handelspolitische Maßnahmen dürfen nicht zwischen Ländern diskriminieren, alle Länder müssen gleich behandelt werden. Nicht-Differenzieren zwischen in- und ausländischen Anbietern/Gütern);

- Meistbegünstigung (Begünstigung für ein Land muss allen Ländern gewährt werden; bilaterale Abmachungen werden dadurch multilateralisiert);
- Inländerbehandlung (bei Dienstleistungen gilt das Prinzip der Inländerbehandlung: ausländische Anbieter sind inländischen gleichzusetzen);
- Ursprungslandprinzip (Gegenteil: Bestimmungslandprinzip)

(3) **Reziprozität** (Konzessionen müssen gegenseitig sein)



Meistbegünstigung



„Bei Zöllen und Belastungen aller Art, die anlässlich oder im Zusammenhang mit der Einfuhr oder Ausfuhr oder bei der inter-nationalen Überweisung von Zahlungen für Einfuhren oder Ausfuhren auferlegt werden, bei dem Erhebungsverfahren für solche Zölle und Belastungen, bei allen Vorschriften und Förmlichkeiten im Zusammenhang mit der Einfuhr oder der Ausfuhr und bei allen in Artikel III Absätze 2 und 4 behandelten Angelegenheiten werden alle Vorteile, Vergünstigungen, Vorrechte oder Befreiungen, die eine Vertragspartei für eine Ware gewährt, welche aus einem anderen Land stammt oder für dieses bestimmt ist, unverzüglich und bedingungslos für alle gleichartigen Waren gewährt, die aus den Gebieten der anderen Vertragsparteien stammen oder für diese bestimmt sind.“

(Art. I Abs. 1 GATT 1994)

Meistbegünstigung



- Handelsvorteile sind gegenüber allen Vertragsparteien gleichermaßen zu gewähren
- „*like products*“ (gleichartige Waren)
- „The concept of ‚likeness‘ is relative one that evokes the image on an accordeon. The accordeon of ‚likeness‘ stretches and squeezes in different places as different provisions of the WTO Agreements are applied“ (Appellate Body Report Japan – Taxes on Alcoholic Beverages, Quelle: http://www.mofa.go.jp/policy/economy/wto/cases/WTDS8ABR.pdf)
- Ausnahme für Zollunionen und Freihandelsabkommen (Art. XXIV: 4 bis 30 GATT)

Diskriminierungsverbot



- Inländergleichbehandlung („National treatment“)
- Gleichheit der Wettbewerbsbedingungen („Equality of competitive conditions“)
- “The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any other contracting party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to like products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use.” (Art. III Abs. 4 GATT)

Ursprungslandprinzip

Beispiel für Ursprungslandprinzip, Produkteigenschaften:

Cassis de Dijon

Import nach Deutschland war möglich, aber keine Vermarktung, weil das deutsche Branntweinmonopolgesetz von 1922 verlangt, dass Fruchtliköre mindestens einen Alkoholgehalt von 32% haben müssen (und nicht 17% wie der Cassis de Dijon). 1979 Entscheid des EUGH: Anerkennung der Ursprungslandregel

Gegenteil: Bestimmungslandprinzip; das Importland legt fest, welche Erfordernisse ein Importgut haben muß; Problem: protektionistischer Mißbrauch möglich;

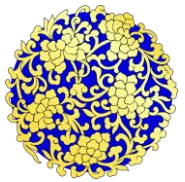
Beispiel für Ursprungslandprinzip, Produktionsverfahren:

Mexikanischer Thunfisch

Ablehnung des mexikanischen Produktionsverfahrens durch die USA, d.h. der Fangmethode, weil dabei Delphine getötet werden. GATT-Entscheidung: Ursprungslandregel muss auch in diesem Fall (d.h. für Produktionsverfahren) gelten

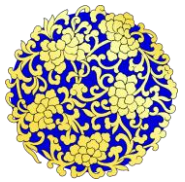
Tariffs-only Grundsatz

Mit dem „*tariffs only*“-Grundsatz ist das Verbot der mengenmäßigen Beschränkung nach Art. XI GATT umschrieben. Danach darf eine Vertragspartei außer Zöllen, Abgaben und sonstigen Belastungen bei der Einfuhr oder Ausfuhr Verbote oder Beschränkungen weder erlassen noch beibehalten. Verboten sind danach Maßnahmen, die den Marktzugang behindern, wie etwa Kontingente, die Festsetzung wertmäßiger Obergrenzen oder Vorgaben von Mindestpreisen für die Ein- oder Ausfuhr.



Tariffs-only Grundsatz

- Nichttarifäre Handelsschranken, wie mengenmäßige Beschränkungen, Subventionen und schikanöse Zollverfahren sind unerwünscht
- Zölle sind leichter zu kontrollieren und zu vergleichen
- Verbot von Beschränkungen, die an Import oder Export geknüpft sind (Art. 11 Abs. 1 GATT), Ausnahmen:
  - Schutz der Zahlungsbilanz (Art. 12 GATT)
  - Warenmangel oder Überschüsse im Inland (Art. 11 Abs. 2 GATT)
- Allgemeine, nicht diskriminierende Beschränkungen sind nicht verboten (anders in der EU: Art. 34 AEUV)



Subventionen

- Kein generelles Verbot
- Pflicht zur Notifikation = Anmeldung und Genehmigung von Subventionen, Beihilfen im öffentlichen Sektor (Art. XVI Abs. 1 GATT)
- Ausgleichszoll für durch Dumping oder Subventionen erreichten Wettbewerbsvorteil (Art. VI GATT)
  - Einfuhr schädigt einen Wirtschaftszweig
  - Nicht über die Höhe des Vorteils hinaus

Subventionen

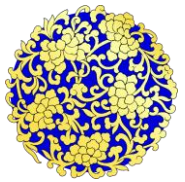
- Agreements on Subsidies and Countervailing Measures (SCM-Abkommen) ist Teil der WTO Verträge
- Definition einer staatlichen Beihilfe
  - Finanzielle Leistung
  - Durch eine staatliche Stelle
  - Die zu einem Vorteil führt
- Beihilfe fällt nur unter das SCM-Abkommen, wenn sie spezifisch ist:
  - Unternehmensspezifisch
  - Branchenspezifisch
  - Regional spezifisch
  - Spezifisch auf Import oder Export bezogen

Subventionen

- Verbotene Subventionen (Art. 3.1 SCM)
  - Exportsubventionen
  - Lokale Schutzsubventionen = Anti-Import-Subvention
- Anfechtbare Subventionen
  - Nachteilige Auswirkungen auf die Interessen anderer Mitgliedsstaaten (Art. 5 SCM)
  - Ernsthafte Schädigung (serious prejudice): Subventionen wirkt sich in erheblicher Preisunterbietung, erheblichem Preisdruck, Preisrückgang oder Absatzverlust auf dem selben Markt aus (Art. 6.3 c SCM)

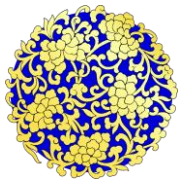
Rechtfertigung von Handelsbeschränkungen

- Allgemeine Ausnahmen nach Art. XX GATT
  - Öffentliche Sittlichkeit
  - Schutz des Lebens und der Gesundheit
  - Anwendung von GATT konformen Gesetzen
  - Schutz nationalen Kulturguts
  - Erhaltung erschöpflicher Naturschätze
  - Maßnahmen bei allgemeinem oder örtlichem Mangel



Rechtfertigung von Handelsbeschränkungen

- Grenze für Ausnahmen:
  - Keine willkürliche und ungerechtfertigte Diskriminierung
  - Keine verschleierte Beschränkung des internationalen Handels
  - Ausdruck des Prinzips von Treu und Glauben
  - Verhältnismäßigkeit
  - Keine zumutbaren, schonenden Alternativen



Rechtfertigung von Handelsbeschränkungen

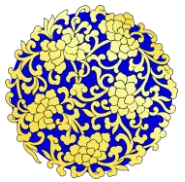
Shrimp-Turtle Fall: Einfuhrverbot für Garnelen wegen zu missbilligender Fangmethoden

Per Gesetz wurde die amerikanische Fischfangindustrie ab 1990 verpflichtet, sogenannte TEDs (“turtle excluder devices“) zu benutzen, um Schildkröten zu schützen, die ohne diese spezielle Fangmethoden als Beifang in den Netzen hängen blieben. Schildkröten standen kurz vor der Ausrottung, sie waren daher schon unter den Schutz des Endangered Species Act aus dem Jahr 1973 gestellt worden. Der US-Kongress verbot den Import von Shrimp-Produkten aus Ländern, in denen keine TEDs zum Schutz der Schildkröten vorgeschrieben waren. Indien, Malaysia, Pakistan und Thailand klagten 1996 vor der WTO gegen das Import-Embargo und beriefen sich auf ihre Freihandelsrechte. Die Vereinigten Staaten machten die Ausnahmeregelungen aus Art. XX GATT 1947 geltend.

Rechtfertigung von Handelsbeschränkungen

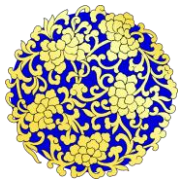
Ergebnis:

- Handelsbeschränkung richtet sich nicht gegen Produkt, sondern gegen Produktionsprozess
- „like product“ im Sinne des Diskriminierungsverbots
- Erhaltung erschöpflicher Naturschätze (Art. XX g GATT)
- Vehikel des Umwelt- und Artenschutzes
- Verstoß gegen Grenzen durch Inflexibilität und Intransparenz der Regelung
- Abhilfe durch ernsthafte Verhandlungsbemühungen und Nichtanwendung des Einfuhrverbots bei vergleichbare Schutzvorschriften im Exportland



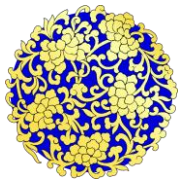
Rechtfertigung von Handelsbeschränkungen

- Maßnahmen zum Schutz von Leben und Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen (Art. XX b GATT)
- Weiter Prognose- und Ermessensspielraum der Staaten zur Vorsorge
- Objektivierbare Standards im Lichte wissenschaftlicher Erkenntnisse
- Angemessenes Verhältnis zwischen Maßnahmen und Risikobewertung

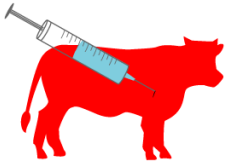


Rechtfertigung von Handelsbeschränkungen

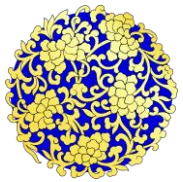
- Hinreichender wissenschaftlicher Nachweis (Art. 2.2 des Agreements on Sanitary and Phytosanitary Measures, SPS)
- Internationale Standards maßgeblich
- Politische Vorbehalte nicht ausreichend
- Fallbeispiel: „Hormonstreit“



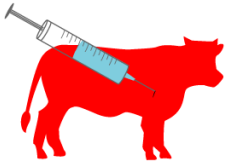
„*Hormonstreit*“



Im Hormonstreit wandten sich die USA gegen das Verbot, welches die Europäische Gemeinschaft gegen die Vermarktung und Einfuhr von Fleisch von hormonbehandelten Rinder verhängt hatte. In ihrem Importverbot für das Fleisch von hormonbehandelten Rinder wollte die Europäische Gemeinschaft einen höheren Schutzstandard realisieren, als er den internationalen Standards entsprach. Denn die EG verlangte einen absoluten Reinheitsstandard, während der internationale Standard oberen Grenzwerte für Rückstände künstlicher Hormone im Fleisch festlegte. Die EG berief sich zur Rechtsfertigung auf mögliche Gesundheitsrisiken. Hierin sah die USA die Beschwörung bloßer „*Phantomrisiken*“.

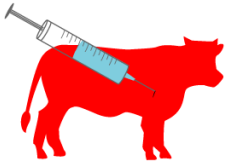


Ergebnis im „*Hormonstreit*“



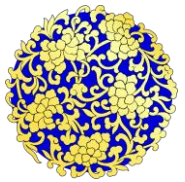
Am 13. Februar 1998 wurde der Bericht des Berufungsgremiums angenommen, wonach insbesondere die Gemeinschaft *"allgemeine Studien durchgeführt hat, die in der Tat beweisen, dass ein allgemeines Krebsrisiko besteht. Diese Studien befassen sich jedoch nicht mit dem hier zur Debatte stehenden besonderen Gesundheitsrisiko - dem karzinogenen bzw. genotoxischen Potential der Hormonrückstände in Fleisch von Rindern, die mit wachstumsfördernden Hormonen behandelt wurden. ... Mit anderen Worten, diese allgemeinen Studien sind zwar relevant, für den vorliegenden Fall jedoch nicht spezifisch genug".*

Ergebnis im „*Hormonstreit*“

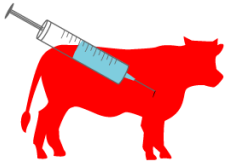


Das Berufungsgremium stellte allerdings klar, dass ein Mitglied der WTO

- das Recht hat, das Gesundheitsschutzniveau zu bestimmen, das ihm als angemessen erscheint;
- nicht verpflichtet ist, Risiken quantitativ zu bewerten, um Maßnahmen einleiten zu können;
- nicht verpflichtet ist, in seinen wissenschaftlichen Meinungen der Mehrheit oder den Hauptvertretern des Fachs zu folgen, es können auch Minderheitenstandpunkte vorgebracht werden.

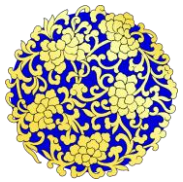


Ergebnis im „*Hormonstreit*“

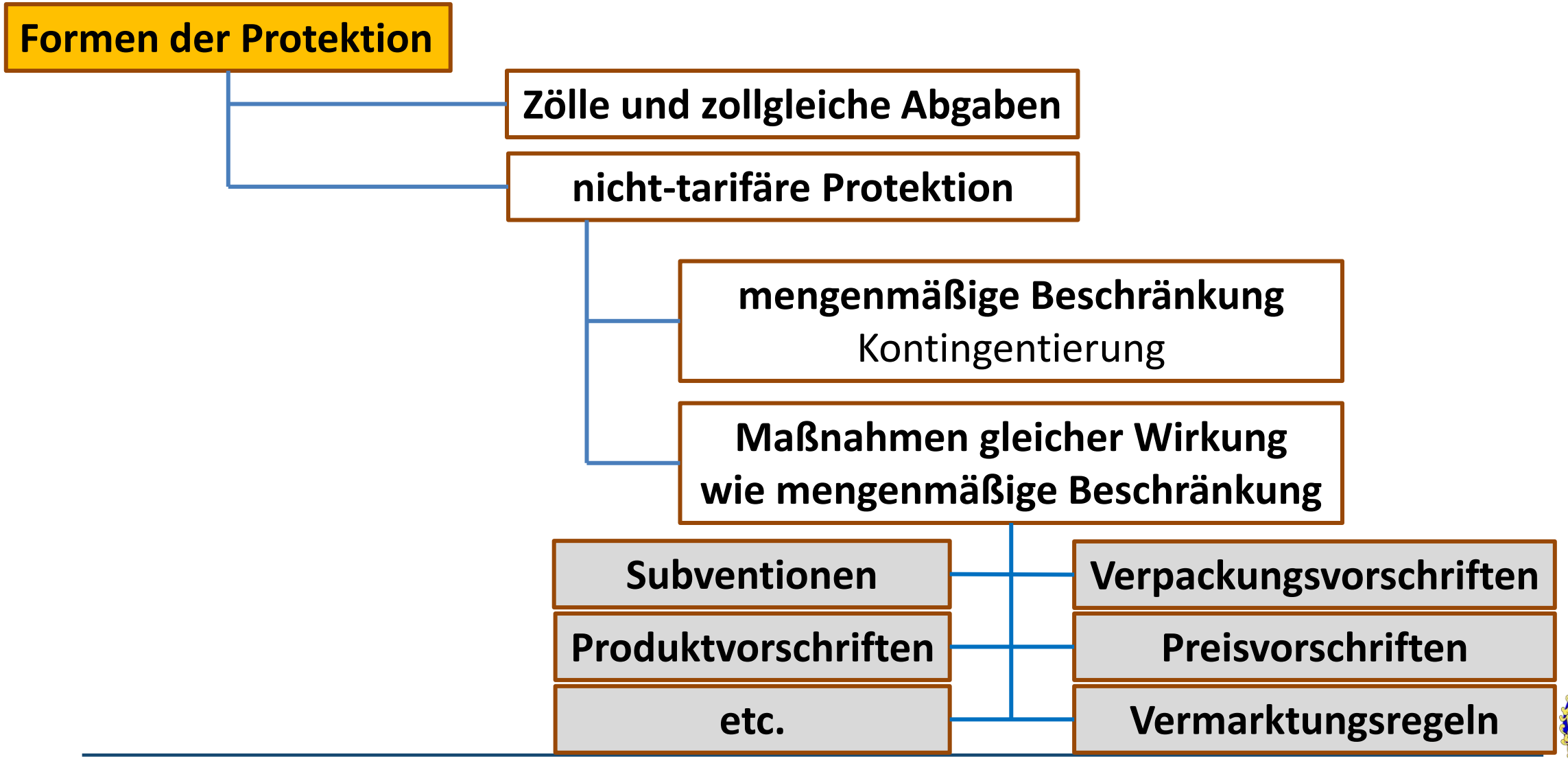


Der Bericht wies auf Artikel 5.7 über die Maßnahmen hin, die eingeführt werden können, wenn das wissenschaftliche Beweismaterial nicht ausreicht. Aufgrund dieses Artikels können die Mitglieder vorübergehend auf der Grundlage der verfügbaren einschlägigen Angaben Maßnahmen ergreifen. Die Mitglieder sind verpflichtet, die notwendigen zusätzlichen Informationen für eine objektive Risikobewertung einzuholen und innerhalb einer vertretbaren Frist die Maßnahmen zu überprüfen.

Die Kommission hält das mit dem Gutachten vom 30. April 1999 gegen 17ß-Östradiol vorgebrachte Beweismaterial für ausreichend, um ein ständiges Verbot seiner Verwendung jeder Art bei Nutztieren zu rechtfertigen.



Protektion


Formen der Protektion
Zölle und zollgleiche Abgaben
nicht-tarifäre Protektion
mengenmäßige Beschränkung
Kontingentierung
Maßnahmen gleicher Wirkung
wie mengenmäßige Beschränkung
Subventionen
Produktvorschriften
etc.
Verpackungsvorschriften
Preisvorschriften
Vermarktungsregeln

Innerstaatliche Anwendbarkeit / WTO-Recht

- Keine unmittelbare Wirkung in Mitgliedsstaaten: Einzelner kann sich vor nationalen Behörden und Gerichten nicht auf WTO-Regeln berufen
- Kein Prüfungsmaßstab für Handeln der Organe der EU
  - Unschärfe der allgemeinen Regelungen des GATT
  - Reziprozität
  - Streitbeilegung auf WTO-Ebene
- Ähnliche Haltung in den USA
  - US Kongress hat WTO-Vertragssystem nur mit der Auflage ratifiziert, dass bestehendes innerstaatliches Recht nicht verdrängt wird

WTO: Probleme

- Präferenzen: Argumente dafür und dagegen?
- Sozialdumping: Gegenmaßnahmen sinnvoll oder nicht?
- Protektionistische Agrarmärkte in den Industrieländern und protektionistische Industriegütermärkte in den Entwicklungsländern: Was spricht gegen eine Liberalisierung der Märkte?
- Zwangslizenzen: Wo liegen die Probleme?

WTO: Präferenzen der Entwicklungsländer

Vorteile:

- Exportförderung
- Wirtschaftliches Wachstum

Nachteile

- Strukturverzerrung in Wirtschaft
- Abhängigkeit (wirtschaftlich und politisch)
- Komplizierte Administration

WTO: Präferenzen der USA

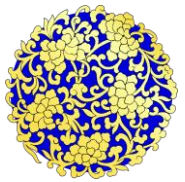
- Niedriges Einkommen
- Relativ offene Grenzen für Industrieländer (Gegenrecht); keine spezifischen Handelshemmnisse gegenüber Industrieländern
- Respektierung von geistigem Eigentumsrecht (keine Piraterie der geistigen Eigentumsrechte, TRIPS)
- Anerkennung der Menschenrechte und der ILO (International-Labour-Organization)-Core Conventions (vor allem Arbeiterrechte, Verbot von Kinderarbeit)
- Politisch „genehm“ (USA: Ausschluss von Kuba, Iran, Burma)
- Beispiele aus US-GSP-Programm («Compeditive need limits», heutige Regelung)
- Beispiele aus US-Anden-Programm («Andean Trade Preference Extension Act 2011»)
- Beispiele aus «African Growth and Opportunity Act» 2004 und 2007 (2007, Sonderprogramm für Textilien)

WTO: Präferenzen der EU

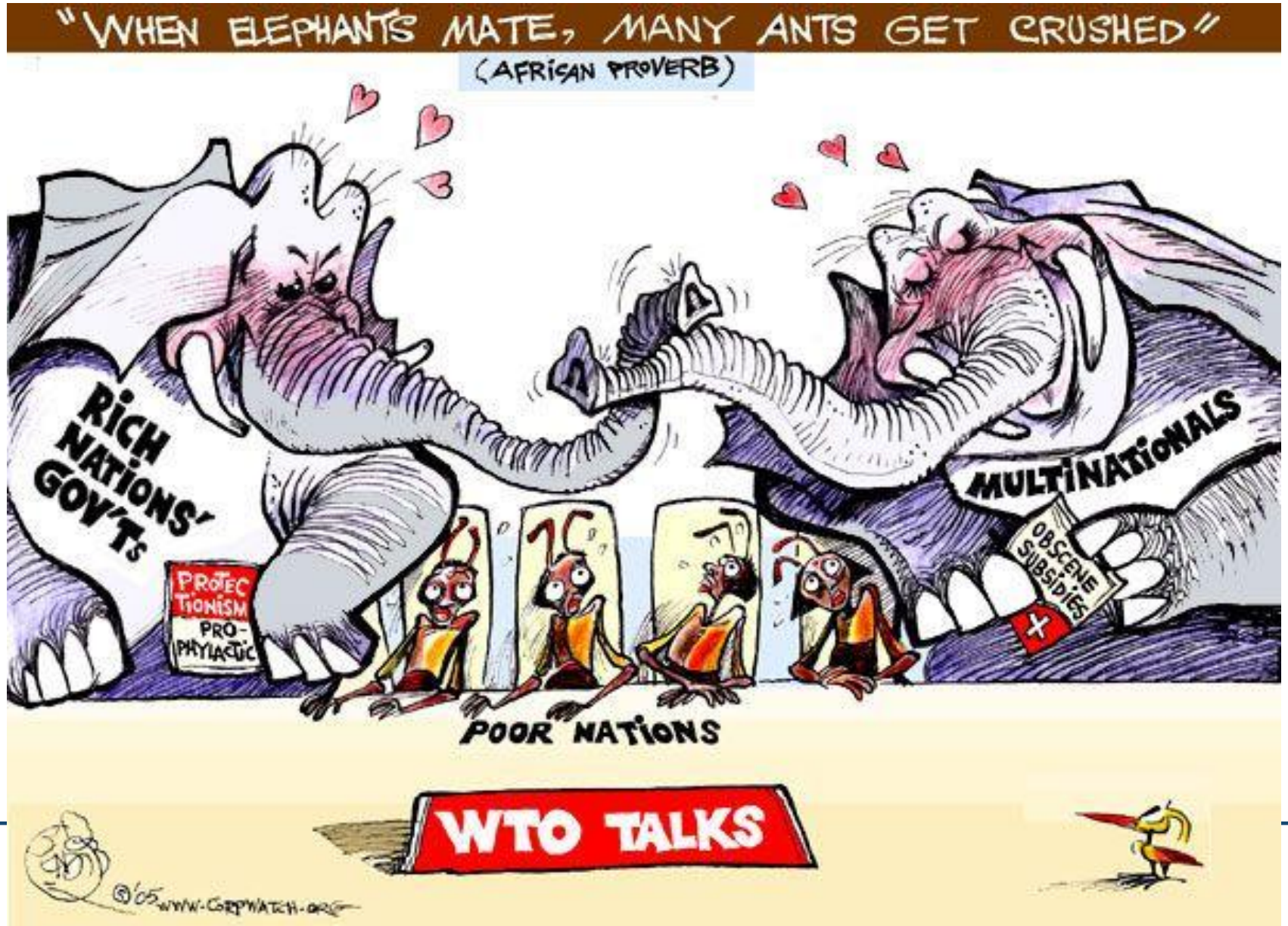
- Niedriges Einkommen
- Relativ offene Grenzen für Industrieländer (Gegenrecht); keine spezifischen Handelshemmnisse gegenüber Industrieländern
- Respektierung von geistigem Eigentumsrecht (keine Piraterie der geistigen Eigentumsrechte, TRIPS)
- Anerkennung der Menschenrechte und der ILO-Core Conventions (vor allem Arbeiterrechte, Verbot von Kinderarbeit)
- Allgemeine GSP-Präferenzen: 176 EL, 6300 Zolllinien, Verordnung 2008 (z.Z. in Kraft)
- GSP Plus-Präferenzen: 15 wirtschaftlich besonders betroffene EL, Verordnung 2005 (z.Z. in Kraft)
- EBA-Präferenzen («Everything But Arms») für LDC-Countries, z.Z. 49 Länder, Verordnung 2006 (in Kraft bis 2015)

Probleme bei Weiterentwicklung der WTO

- Ursprünglich sollten Verhandlungen der Doha-Runde am 1. 1. 2005 beendet sein, da Einigung immer über alle Punkte erfolgen soll
- Ein Streitpunkt bildete z. B. die Subventionierung der heimischen Landwirtschaft durch Indien, auf deren Abschaffung insbesondere die USA bestand
- Auf Bali im Dezember 2013 konnte dann Verhandlungen abgeschlossen werden
- Fortwährende Ergebnislosigkeit der Verhandlungen führte zu einer **ernsthaften Legitimationskrise der WTO, bewegte ihre Mitglieder dazu, sich vermehrt bilateralen und regionalen Freihandelsabkommen zuzuwenden**



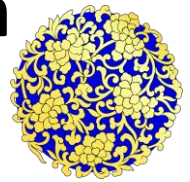
WTO: Probleme



Probleme bei Weiterentwicklung der WTO

Schwachstellen:

- Unterlaufen der Zollliberalisierung, z. B. durch Freiwillige Selbstbeschränkungen
- Schutzklauseln sind auf selektiver Basis zulässig, z. B. im Falle plötzlich starker Zunahme der Importe
- Antidumpingmaßnahmen
- Sektorale Ausnahmen vom Prinzip der Nichtdiskriminierung und Meistbegünstigung, z. B. Landwirtschaft
- **Schwache Sanktionsmechanismen, von sich aus kann WTO nicht tätig werden, sondern Mitglied muss Streitschlichtung beantragen**



Kritische Stimmen zur WTO

- Zur Tätigkeit der WTO gibt es neben positiven Stimmen radikal-ablehnende und reform-kritische Stimmen, die spätestens seit der WTO-Konferenz in Seattle 1999 weltweit Beachtung finden
- **Radikal-kritisch**: Völlige Ablehnung der WTO (z.B. Vertreter der weltweit agierenden Bauern- und Landlosenbewegung aus Honduras, Rafael Alegria, sein Vorschlag ein *Internationales Tribunal der Völker* zu schaffen und *Verbrechen* der WTO zu ahnden)

Kritische Stimmen zur WTO

Die Ablehnung der WTO und die Anschuldigungen werden damit begründet, dass

(1) die WTO keine demokratische Legitimation besitze, um die sehr wichtigen Bereiche wie Ernährungssouveränität und Landwirtschaft zu verhandeln;

(2) die WTO ein Instrument der großen multinationalen Unternehmen wäre und daher in erster Linie deren Interessen im Welthandel vertreten würde und

(3) es nicht für möglich gehalten werde, die WTO zu demokratisieren.

Kritische Stimmen zur WTO

Eine moderatere Position nimmt z.B. die österreichische Arbeitsgemeinschaft Entwicklungszusammenarbeit.

Auch sie sieht schwere demokratiepolitische Defizite der WTO, weil es weder Transparenz bei den Entscheidungen noch eine tatsächliche Partizipation der betroffenen Bevölkerung, nicht einmal der gewählten Parlamente der Nationalstaaten gibt.

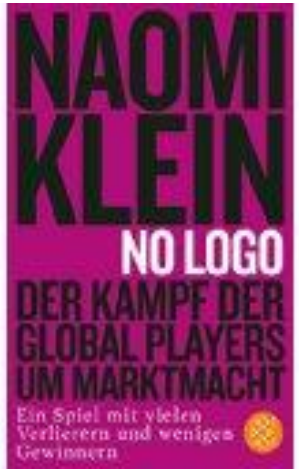
Kritische Stimmen zur WTO

- Welthandel und WTO müssen gezwungen werden, Spielregeln und Rahmenbedingungen einer zivilisierten (menschenwürdigen) Gesellschaft einzuhalten, wie sie in UNO-Konventionen niedergelegt sind
- Struktur muss verändert werden, um transparente Entscheidungen zu treffen und demokratische Mitbestimmung gesellschaftlich relevanter Gruppen zu ermöglichen

Kritische Stimmen zur WTO

- **Naomi Klein**: *„Freihandel ist Krieg“*







Naomi Klein

(Quelle: Wikipedia)

Die weltbekannte Aktivistin und Bestseller-Autorin Naomi Klein (›No Logo!‹) weckt uns mit ›Die Entscheidung. Kapitalismus vs. Klima‹ aus der kollektiven Ohnmacht angesichts der Klimakatastrophe. … Wir müssen unser Wirtschaftssystem des Immer-mehr aufgeben und etwas radikal Neues wagen. Denn überall auf der Welt gibt es bereits überraschende und inspirierende Alternativen.
Vergessen Sie alles, was Sie über den Klimawandel zu wissen meinten: Es geht nicht nur um CO2-Emissionen, es geht um den Kapitalismus!

Kritische Stimmen zur WTO

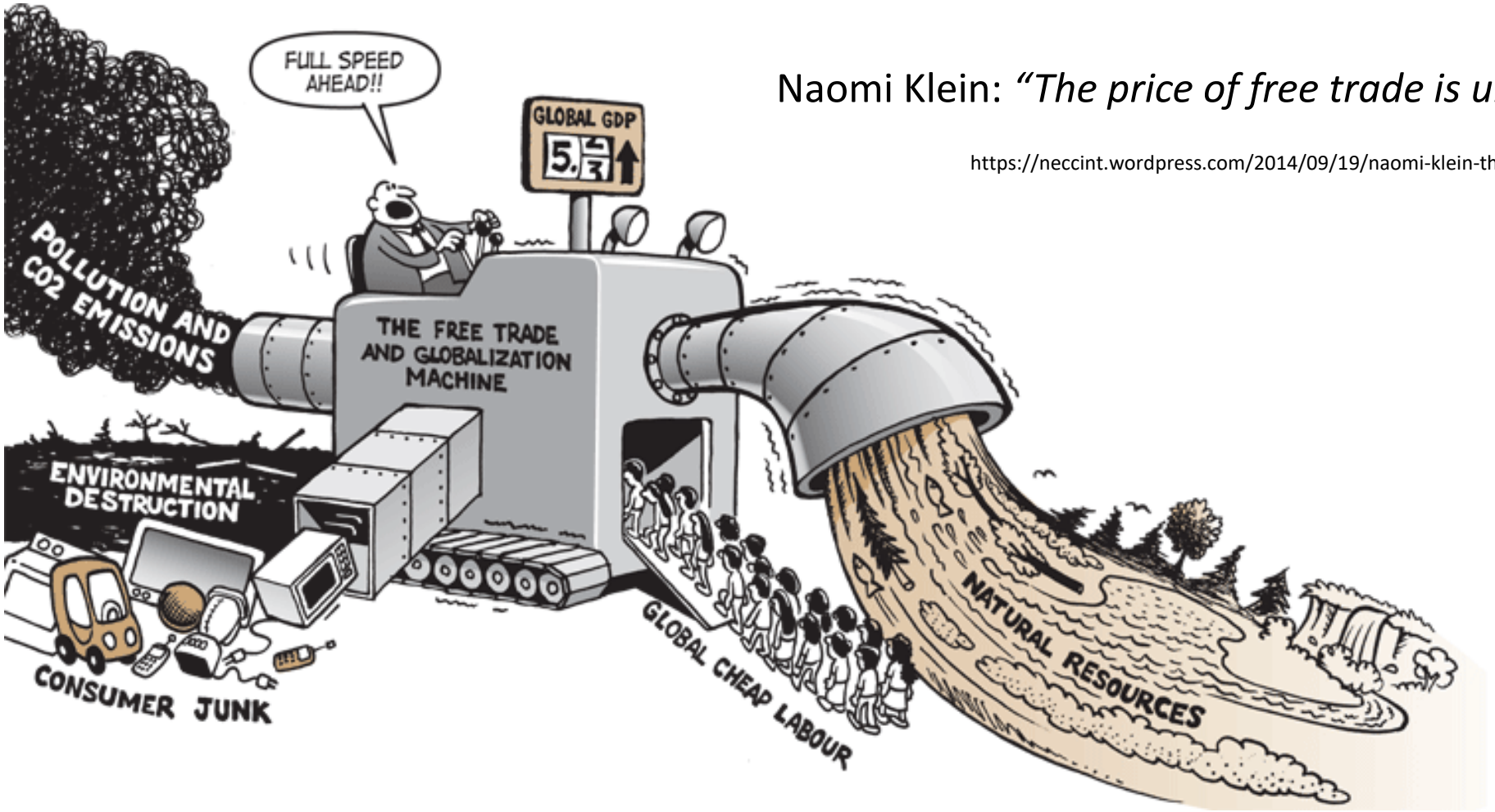
“War because privatization and deregulation kill-by pushing up prices on necessities like water and medicines and pushing down prices on raw commodities like coffee, making small farms unsustainable. War because those who resist and "refuse to disappear," as the Zapatistas say, are routinely arrested, beaten and even killed. War because when this kind of low-intensity repression fails to clear the path to corporate liberation, the real wars begin.”



Naomi Klein

(Quelle: Wikipedia)

Kritische Stimmen zur WTO



Naomi Klein: *"The price of free trade is unchecked climate change."*

https://neccint.wordpress.com/2014/09/19/naomi-klein-the-price-of-free-trade-is-unchecked-climate-change/

Ansatzpunkte zur Stärkung der WTO

- Verzahnung wirtschaftlicher Blöcke (z. B. Transatlantikraum)
- Zurückdrängen nationaler Subventionen (Problem: Abgrenzung zu anderen Hilfen wie z. B. Forschungsbeihilfen; Ausnahmen für wichtige Sektoren, wie Landwirtschaft)
- Märkte für grenzüberschreitende Dienstleistungen öffnen
- Inländergleichstellung (ausländischer Unternehmen) bei personenbezogenen Dienstleistungen
- Ursprungsländerprinzip als grundsätzliche Regelung akzeptieren
- Abbau von Genehmigungsverfahren für wirtschaftliche Tätigkeiten, Produkte, Verfahren

Ansatzpunkte zur Stärkung der WTO

- Handel nur zwischen ebenbürtigen Partnern
- Ökologische Kostenwahrheit
- Globale Fusionskontrolle
- Standortschutzabkommen
- Technologietransfer statt Patentschutz
- Kein Konzernhandeln mit öffentlichen Gütern
- Neue Institutionen
- Neues Leitbild

Ansatzpunkte zur Stärkung der WTO



Christian Felber: *„Ethischer Welthandel: Alternativen zu TTIP, WTO & Co“*, 2017

Der Gründer der Gemeinwohl-Ökonomie-Bewegung Christian Felber widmet sich möglichen Alternativen zu TTIP, WTO & Co, deren Zustandekommen immer unwahrscheinlicher wird. Er plädiert konsequent dafür, der Ideologie von Freihandel, Standortwettbewerb und noch mehr Globalisierung endgültig abzuschwören. Weniger Hürden soll es für jene Staaten und Unternehmen geben, die einen Beitrag leisten, um die eigentlichen Ziele der Wirtschaft zu erreichen: nachhaltige Entwicklung, Verteilungsgerechtigkeit, kulturelle Vielfalt oder sinnvolle Arbeitsplätze. Und Barrieren im Handel für jene, die Menschenrechte missachten, für Klimasünder und Ausbeuter.